REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE V CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

In persona del Giudice Unico

Dr. Luigi Cavallo

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di 2° grado iscritta al N. 38970 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 18 maggio 2022, (senza termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente

Tra

Avv. Gianluca Camerini, elettivamente domiciliato in Roma, Via Aterno 9, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.

APPELLANTE

E

Controparte_1, in persona dell'Amm.re p.t. Sig. *Controparte_2*, elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria Barbara Tosatti 26, presso lo Studio dell'Avv. Massimo Cirilli, che lo rappresenta e difende per procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma

CONCLUSIONI

All’udienza del 18 maggio 2022, svolta a mezzo della cd trattazione scritta, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l’Avv. Gianluca Camerini proponeva appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Roma n. 31575/19, depositata in data 22 novembre 2019, e con cui, in parziale accoglimento dell’avanzata domanda, era stata annullata la delibera condominiale del 31 maggio 2017, nella parte relativa all’approvazione delle sanzioni pecuniarie per violazione del regolamento condominiale, con rigetto della richiesta ex art. 96 c.p.c. e compensazione integrale delle spese.

Evidenziava l’appellante in primo luogo che oggetto dell’impugnazione era la parte della pronuncia di primo grado che non aveva disposto l’annullamento delle spese di rilevazione delle violazioni del regolamento condominiale, tenuto conto dell’avvenuto annullamento della delibera del 23 aprile 2015, che costituiva il titolo per le spese in oggetto.

Rilevava come le voci di spesa approvate riguardavano la sicurezza della viabilità e le visure e notifiche delle multe.

Contestava altresì l’avvenuta compensazione delle spese, attesa l’insussistenza di alcuna soccombenza reciproca e concludeva richiedendo l’annullamento della delibera del 31 maggio 2017 anche in riferimento alle spese di rilevamento delle violazioni indicate, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in giudizio il *Controparte_1* *[...]* che eccepiva in via preliminare la tardività dell’iscrizione a ruolo dell’appello, oltre che l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 e 348 bis c.p.c., nonché per carenza di interesse ad agire.

Nel merito, contestava le deduzioni di controparte, richiamando la correttezza dell'operato dell'amministratore e dell'assemblea e concludeva per il rigetto dell'impugnazione.

Disposta l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 18 maggio 2022, svolta a mezzo della cd trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre in primo luogo aver riguardo all'avanzata eccezione di improcedibilità.

Per come dedotto dallo stesso appellato, l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio risulta notificato in data 13 luglio 2020 e l'iscrizione a ruolo dello stesso, per come si ricava dallo "Storico" del fascicolo telematico risulta avvenuta in data 16 luglio 2020, con conseguente rispetto dei termini previsti ex lege e rigetto dell'avanzata eccezione.

Quanto poi all'eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., si deve innanzi tutto evidenziare, per come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del

giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (C.C. 13535/18).

Nel caso di specie, parte appellante ha evidenziato, fra l'altro e nella propria prospettazione, le parti della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, in riferimento all'avvenuto annullamento della delibera impugnata solo in ordine alla ripartizione tra i condomini delle sanzioni per le violazioni del regolamento del condominio, e non anche in riferimento alle spese di rilevazione delle stesse, oltre che nella parte in cui veniva disposta la compensazione delle spese di lite, attesa l'insussistenza della reciproca soccombenza e la mancata formulazione di alcuna domanda ex art. 96 c.p.c.

Inoltre l'appellante, nella propria prospettazione, ha espresso le censure rivolte alla motivazione della pronuncia nei punti indicati, oltre che le richieste di riforma degli stessi.

Ne discende come, tenuto conto delle considerazioni che precedono e dei motivi di appello posti a base dell'impugnazione, l'avanzata eccezione di inammissibilità non debba essere accolta.

Lo stesso è a dirsi in riferimento all'eccepito difetto di interesse a ricorrere, non potendo lo stesso ritenersi sussistente, per come dedotto da parte appellata, sulla base, innanzi tutto, della prospettata finalità antigiuridica delle tesi proposte da controparte.

Peraltro, si deve evidenziare come la pronuncia di primo grado ha dato atto, sul punto, che l'attore, odierno appellante, "agisce in giudizio per far valere il proprio diritto all'annullamento della delibera nella parte recante l'approvazione delle sanzioni pecuniarie per violazioni del regolamento contrattuale", dovendosi quindi ritenere sussistente l'interesse anche in riferimento alla richiesta di annullamento della parte della delibera riguardante le voci di spesa della rilevazione delle sanzioni.

Chiarito ciò, si deve rilevare che, per come chiarito nella sentenza impugnata, l'annullamento in sede giudiziale di precedenti delibere nella parte relativa all'applicazione di particolari sanzioni pecuniarie progressive, di cui all'art. 10 del regolamento di condominio, aveva comportato che gli importi posti a carico dell'attore a titolo di sanzioni e per spese per visure e notifiche multe non risultavano dovuti.

Le spese indicate per sicurezza e viabilità, riferite al fornitore, *CP_3* e *Org_1* invece, non riguardano crediti del Condominio nei confronti dell'attore, ma importi dovuti a terzi in considerazione dell'attività di vigilanza svolta; le stesse risultano peraltro inserite nel bilancio e, come tali, e come condivisibilmente ricordato nella prodotta pronuncia del Tribunale di Roma n. 9282/19, "trattandosi di spese affrontate non possono essere cancellate e non essere esposte in bilancio e ripartite tra i condomini, perché necessitano comunque di essere pagate".

Peraltro, il richiamato art. 2377 c.c. espressamente prevede che, anche in caso di annullamento della deliberazione, sono comunque fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione e, nel caso di specie, ed indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, lo stesso appellante, in primo grado, ha dato atto che l'attività di vigilanza svolta dalla *Controparte_4* risulta essere stata affidata alla detta società dall'amministratore.

Nei termini che precedono, pertanto, le censure dell'appellante non devono essere condivise, con conseguente rigetto del detto motivo di impugnazione.

Quanto poi alla prospettata violazione dell'art. 92 c.p.c., si deve rilevare che la compensazione integrale delle spese veniva disposta,

nella sentenza impugnata, sulla base dell'esito della decisione e della reciproca soccombenza delle parti.

In particolare, a fronte della richiesta attorea in primo grado di annullamento della delibera del 31 maggio 2017 in riferimento all'approvazione del bilancio 2016, relativo alle sanzioni per violazioni del regolamento di condominio e relativa ripartizione, oltre che all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 e al preventivo 2017 in relazione alle spese di rilevamento delle infrazioni e del servizio, la pronuncia concludeva per la non dovutezza degli importi indicati a titolo di sanzioni pecuniarie e visure e notifiche multe, rigettando la domanda avente ad oggetto le spese di rilevamento "per sicurezza e viabilità".

Ne discende, in quest'ottica, come alcuna compensazione delle spese si sia fondata sul rigetto della contestata domanda ex art. 96 c.p.c., risultando invece la stessa discendente, per come espresso nella sentenza, dall'esito della decisione e dalla reciproca soccombenza delle parti, essendo stata infatti accolta, per come chiarito, solo una parte delle censure avanzate dall'attore.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le doglianze attoree non devono essere condivise, con conseguente rigetto dell'impugnazione.

Le spese del presente grado, avuto in ogni caso riguardo al rigetto delle eccezioni preliminari avanzate da parte appellata, vengono interamente compensate.

PQM

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

I) Rigetta l'appello;

II) Compensa interamente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2022

IL GIUDICE